ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 205-КГ15-18

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

17 июня 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Воронов А.В., изучив истребованное по кассационной жалобе представителя первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации – главнокомандующего внутренними войсками МВД России – Вагнера К.А. на решение Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 21 июля 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Северо-Кавказского окружного военного суда от 24 сентября 2014 г. гражданское дело по заявлению капитана Гиниятуллина Рената Фаритовича об оспаривании действий главнокомандующего внутренними войсками МВД России, командующего войсками и аттестационной комиссии Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, связанных с порядком увольнения заявителя с военной службы и исключения его из списков личного состава воинской части,

установил:

названным решением, оставленным без изменения в апелляционном порядке, заявление Гиниятуллина удовлетворено.

Действия представителя первого заместителя Министра – главнокомандующего внутренними войсками МВД России, связанные с изданием приказа от 5 марта 2014 г. о досрочном увольнении Гиниятуллина с военной службы признаны незаконными. Также незаконными признаны действия командующего Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, связанные с изданием параграфа 1 приказа от 21 марта 2014 г. об исключении заявителя из списков личного состава регионального командования. На указанных должностных лиц возложена обязанность отменить названные приказы.

Определением судьи Северо-Кавказского окружного военного суда от 23 января 2015 г. представителю командования отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

В жалобе, адресованной в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, представитель Вагнер К.А. выражает несогласие с состоявшимися судебными постановлениями, просит их отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование поданной жалобы Вагнер К.А. приводит следующие доводы.

Представитель командования утверждает, что заявителем пропущен срок обращения в суд, установленный ст. 256 ГПК РФ, для обжалования решения аттестационной комиссии, по заключению которой его предложено уволить с военной службы. Однако суды обеих инстанций оставили данное обстоятельство без внимания.

Автор жалобы обращает внимание на то, что Гиниятуллин был представлен для рассмотрения на заседании аттестационной комиссии в связи с совершением им преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, несмотря на прекращение уголовного дела в соответствии со ст. 25 УПК РФ (в связи с примирением сторон).

Кроме того, Вагнер полагает, что решение о представлении заявителя к увольнению принято законным составом аттестационной комиссии. Непоименованные в приказе о создании аттестационной комиссии члены участвовали в ее заседании по устному приказу командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, что не противоречит действующему законодательству.

Изучив представленные материалы и проверив доводы жалобы, прихожу к выводу о том, что оснований для ее передачи для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не имеется.

Согласно статье 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Однако таких нарушений судами не допущено.

Выводы судебных инстанций о необходимости удовлетворения заявления Гиниятуллина Р.Ф. соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судами, основаны на проверенных в судебных заседаниях

доказательствах, которые достаточно полно и объективно приведены в судебных актах, не вызывают сомнений в своей достоверности, и им дана надлежащая оценка.

Судом установлено, что приказом первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации – главнокомандующего внутренними войсками МВД России от 5 марта 2014 г. Гиниятуллин уволен с военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта, а приказом командующего регионального командования внутренних войск МВД России от 21 марта 2014 г. исключен из списков личного состава названного командования с 22 марта того же года.

С данными приказами заявитель ознакомлен 21 марта 2014 г.

Согласно статье 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Причины пропуска названного срока могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

С заявлением об оспаривании названных приказов Гиниятуллин обратился в суд 23 июня 2014 г., то есть, с учетом выходных дней, процессуальный срок им пропущен не был, о чем обоснованно указано в определении суда апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах ссылка автора жалобы на пропуск срока для обжалования решения аттестационной комиссия является несостоятельной, поскольку заявитель отдельно решение комиссии не обжаловал, а судом была проверена процедура аттестации заявителя в рамках процедуры увольнения его с военной службы, обжалованной заявителем в установленный ст. 256 ГПК РФ срок.

Из материалов гражданского дела усматривается, что в соответствии с приказом командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 25 декабря 2013 г. № 373 «Об образовании в управлении Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России постоянно действующих комиссий на 2014 год» утверждены члены аттестационной комиссии в составе 27 человек.

Согласно выписки из протокола заседания аттестационной комиссии Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России № 1 от 23 января 2014 г. в заседании данной комиссии участвовало 17 человек.

При таких обстоятельствах, суд, правильно руководствуясь ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом

Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 и п. 10 Инструкции о порядке организации и проведения аттестации военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также офицеров, проходящих военную службу по призыву, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД РФ от 2 сентября 2005 г. № 717, пришел к обоснованному выводу о незаконности состава комиссии ввиду отсутствия кворума, так как вместо 18 человек, участвовало 17, т.е. менее двух третей членов этой комиссии.

В подтверждение вывода суда о незаконности состава аттестационной комиссии свидетельствует и то, что в ее составе участвовали лица, не наделенные полномочиями на участие в работе комиссии, поскольку из 17 человек состава аттестационной комиссии в работе комиссии принимало участие только 7 человек, поименованных в приказе № 373 от 25 декабря 2013 г., а соответствующих приказов о допуске непоименованных лиц суду как первой, так и апелляционной инстанций, представлено не было, в связи с чем довод жалобы об обратном является несостоятельным.

Поскольку решение о досрочном увольнении Гиниятуллина с военной службы по оспоренному основанию принималось командованием по результатам принятого в нарушение процедуры аттестации заключения аттестационной комиссии, выводы судов обеих инстанций о необходимости восстановления заявителя на военной службе, являются верными.

Вопреки мнению автора жалобы, изложенные в ней доводы на существо состоявшихся по делу судебных постановлений не влияют и их выводы не опровергают.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 381 и статьей 383 ГПК РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы представителя первого заместителя Министра – главнокомандующего внутренними войсками МВД России – Вагнера К.А. на решение Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 21 июля 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Северо-Кавказского окружного военного суда от 24 сентября 2014 г. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации А.В. Воронов